LEI COMPLEMENTAR Nº 74/2026

DE 08 DE ABRIL DE 2026

"Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 54 de 22 de novembro de 2023 e dá outras providências".

Eu, **SEBASTIÃO ZANARDI**, Prefeito Municipal de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições a mim conferidas por Lei;

Faço saber que a Câmara Municipal de Pinhalzinho, aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Os artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 54, de 22 de novembro de 2023 passam a vigorar com a seguinte redação.
"Subseção III
Do Alvará de Regularização de Construção
Art. 25 - Mediante procedimento administrativo e a pedido do proprietário ou possuidor junto a responsável técnico, a Prefeitura expede Alvará de Regularização de Construção quando da conclusão de obra ou serviço executado sem prévia licença da Prefeitura, para o qual era obrigatória a emissão de Alvará de Aprovação de Projeto e Construção, ou obras implantadas em desacordo com o alvará anteriormente concedido, desde que observadas:
I - A legislação edilícia e urbanística vigente na ocasião da emissão do Alvará de Regularização de Construção.
II - Será objeto de regularização a construção concluída até a data de publicação desta lei reformadora, sendo aplicada penalidade pelo desrespeito das normas pertinentes, nos termos do art. 26 – C.
Parágrafo único. Ficam isentas da aplicação da multa prevista no inciso II deste artigo, os imóveis regularizados no prazo de 18 meses da publicação deste dispositivo legal reformador.

Art. 26 - O pedido de Alvará de Regularização de Construção deve ser instruído com:
I - Comprovação da existência da edificação;
II - Requerimento próprio;
III - Cópia do documento de propriedade ou posse do imóvel;
IV - Declaração de anuência do proprietário ou possuidor quando não for ele o requerente;
V - Projeto assinado por responsável técnico acompanhado da ART ou RRT;
VI - Laudo assinado por responsável técnico, constando as devidas irregularidades, quantidades e o cálculo da(s) multa(s) incidente(s);
VII - Cotas de níveis para a verificação das dimensões, área e localização do imóvel, quando necessário;
VIII - Decisão da Secretaria de Meio Ambiente para áreas especialmente protegidas por leis ambientais;
IX - Outros documentos e licenças exigidos na legislação municipal, conforme o caso.

Art. 2º – Acrescenta-se à Lei Complementar nº 54, de 22 de novembro de 2023 os seguintes dispositivos:
" Art. 26 -A. Serão consideradas somente as edificações existentes até a data da promulgação deste dispositivo legal e descritas nos incisos deste artigo, adotadas as seguintes definições para construções:
I - Clandestina: construção executada sem a aprovação do órgão municipal competente;
II - Irregular: construção executada em desacordo com a legislação edilícia vigente;
III - Edificação passível de regularização: aquela que esteja com cobertura e paredes executadas na data de publicação suprarreferida e que atenda aos demais requisitos ora estabelecidos.
§ 1º As disposições desta Lei Complementar também se aplicam às construções irregulares que foram erigidas sem a observância dos parâmetros construtivos e urbanísticos previstos em lei.
§ 2º As disposições da Lei Complementar reformadora não se aplicam a regularização de núcleos urbanos informais consolidados.
§ 3º As disposições desta Lei Complementar reformadora não se aplicam a regularização de edificações em condomínios, exceto se houver concordância em convenção de condomínio.

Art. 26 – B. O Município, após a análise de seus órgãos competentes, poderá regularizar as construções clandestinas e/ou irregulares desde que atendidos os seguintes requisitos:
I - Não estejam construídas sobre logradouros ou terrenos públicos e faixas destinadas a diretrizes viárias descritas no Plano Diretor;
II - Não estejam localizadas em áreas não edificáveis incidentes ao longo das faixas de drenagem de águas pluviais, galerias, canalizações, domínio das linhas de transmissão de alta-tensão e rodovias;
III - Não estejam situadas em áreas de preservação ambiental, salvo anuência dos órgãos federal, estadual e/ou municipal competentes;
IV - Não estejam situadas em área de risco conforme definição da Defesa Civil;
V - não apresentem perigo de ruína ou contaminação, devidamente atestado pelo responsável técnico do projeto.

Art. 26 – C. As construções clandestinas e/ou irregulares passíveis de regularização, nos termos desta Lei Complementar, e que não se enquadrem nos padrões urbanísticos e construtivos previstos nas leis municipais vigentes, poderão ser beneficiadas em relação a:
I – Recuos;
II – Pé-direito;
III - Coeficiente de aproveitamento;
IV - Altura da edificação;
V - Vagas de estacionamento;
VI - Taxa de permeabilidade;
VII - Ausência de Habite-se;
VIII - Taxa de ocupação.

Art. 26 – D. A regularização dar-se-á mediante a comprovação de edificação passível de regularização e de estágio da obra utilizando-se, para tanto, um dos seguintes comprovantes:
I - Consulta à base cartográfica municipal;
II - Elementos constantes de protocolos administrativos;
III - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros - CLCB emitido até a data da promulgação da presente Lei Complementar reformadora para a área equivalente nas ocupações e usos pertinentes;

IV - Fotos do Google Maps, Google Earth ou Google Street View e similares; e
V - Outros documentos idôneos que comprovem as condições previstas no caput deste artigo.

Art. 26 – E. Instruído o protocolo, esse deverá ser juntado ao processo de origem, quando for o caso, e posteriormente enviado ao setor competente da Secretaria Municipal de Obras, que:
I - Procederá à análise do projeto e formulário apresentado e encaminhará ao setor de fiscalização, para aplicação das penalidades cabíveis e procedimentos necessários;
II - Juntado aos autos o comprovante de recolhimento ou o termo de acordo para o parcelamento do débito expedido pela Seção de Tributos e Arrecadação, dos valores das penalidades aplicadas nos termos do art. 26 - .... e o lançamento das multas impostas no Anexo...., as plantas receberão carimbo de aprovação da regularização pela presente Lei Complementar;
III - Após o deferimento do pedido de regularização, o extrato do processo será encaminhado para publicação na Imprensa Oficial do Município;
IV - Publicado o deferimento do pedido e apresentado o comprovante de pagamento das taxas devidas e dos demais documentos previstos na legislação, a Municipalidade expedirá o Alvará de Aprovação da Regularização e o disponibilizará ao interessado;
V - Após a expedição dos atos previstos, o processo será encaminhado à Seção de Tributos e Arrecadação para as devidas anotações e eventuais providências quanto à tributação das áreas objeto da regularização.
Parágrafo único. O interessado deverá requerer, obrigatoriamente dentro de 180 dias, a Certidão de Habite-se quando a edificação atender às condições de habitabilidade, apresentando os documentos obrigatórios previstos na legislação específica.

Art. 26 – F. Quando do indeferimento do pedido de regularização, o interessado será notificado para sanar as irregularidades no prazo de 90 dias.
§ 1º O prazo estipulado no caput deste artigo poderá ser prorrogado a pedido do requerente, o qual será apreciado pelo órgão competente.
§ 2º O não atendimento da intimação prevista no caput deste artigo acarretará a aplicação da penalidade imposta pela legislação vigente e sua

demolição sob fundamento da autoexecutoriedade administrativa ou medida judicial cabível pela Procuradoria-Geral do Município.

Art. 26 – G. O Município poderá vistoriar a edificação objeto de regularização para constatar a veracidade das informações constantes do requerimento de regularização e de outros elementos pertinentes.
§ 1° Constatada pela vistoria de divergência entre os elementos apresentados no requerimento e a vistoria, o interessado será intimado para saná-la, sob pena de aplicação das sanções cabíveis previstas na legislação urbanística vigente.
§ 2° Constatada pela vistoria da inserção falsa de declaração ou de informação diversa, sobre dado relevante, com o fim de criar vantagens para o interessado, o fato deverá ser levado à Procuradoria-Geral do Município de Pinhalzinho para as providências penais que o caso exigir.

Art. 26 – H. As infrações e irregularidades serão classificadas nos seguintes níveis, que definirão os critérios para cálculo e aplicação de multa;
I - Nível 1: descumprimento do pé-direito mínimo;
II - Nível 2: invasão de até 50% (cinquenta por cento) da área mínima exigida para recuos, por pavimento em desacordo;
III - Nível 3: invasão acima de 50% (cinquenta por cento) da área mínima exigida para recuos, por pavimento em desacordo;
IV - Nível 4: descumprimento de taxa de ocupação;
V - Nível 5: descumprimento da área permeável em até 30m² (trinta metros quadrados);
VI - Nível 6: acréscimo de até 20% (vinte por cento) do coeficiente de aproveitamento máximo permitido para o zoneamento;
VII - Nível 7: invasão acima de 50% (cinquenta por cento) da área mínima exigida para afastamentos, por pavimento em desacordo;
VIII - Nível 8: altura máxima da edificação em desacordo com a lei vigente;
IX - Nível 9: descumprimento da área permeável superior a 30m² (trinta metros quadrados);
X - Nível 10: acréscimo acima de 20% (vinte por cento) do coeficiente de aproveitamento máximo permitido para o zoneamento.
§ 1° As irregularidades relacionadas no art. 26-C serão enquadradas nos níveis descritos nos incisos do caput deste artigo e servirão de base para a aplicação das multas constantes no Anexo....

§ 2º As infrações previstas no caput deste artigo não excluem a obrigatoriedade do pagamento da Outorga Onerosa do Direito de Construir, para os alvarás de aprovação de regularização emitidos após a aprovação da lei da outorga.
§ 3º A infração prevista no inciso VIII do caput deste artigo será calculada pela somatória das áreas dos pavimentos que excederem a altura máxima permitida.

Art. 26 – I. Os protocolos das construções clandestinas e irregulares poderão ser deferidos mediante transformação de suas irregularidades em multa que será definida por esta Lei Complementar, Anexo(s), outras leis e decreto regulamentador, quando necessário ao procedimento de cobrança, e ainda observando o seguinte critério e procedimento:
§ 1º Além da penalidade imposta no caput, aplicar-se-á multa pela construção sem prévia autorização municipal prevista este Código de Obras, somente da área a ser regularizada.
§ 2º Deverá ser adotado o mesmo critério da base de cálculo de residência unifamiliar para as regularizações de unidades privativas de habitação multifamiliar horizontal e, em se tratando de área comum a ser regularizada, a base de cálculo compreenderá à área total do empreendimento.

Art. 26 – J. Haverá isenção da multa gerada pelas irregularidades enquadradas nos níveis 1 , 2 , 4, e 5 estabelecidos no art. 26 - H e redução de 50% (cinquenta por cento) para os demais níveis, para as seguintes edificações:
I - enquadradas como Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS);
II - de empreendimentos promovidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU;
III - de organizações da sociedade civil executoras das políticas de assistência social, saúde, educação e cultura ou outra que venha a substituí-la;
IV - de locais de culto religioso com finalidade assistencial e sem fins lucrativos, desde que essas condições sejam comprovadas através de documentação pertinente.
V - de associações esportivas, representativas do município em competições esportivas nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional.

Art. 26 – L. A regularização nos termos desta Lei Complementar não implicará o reconhecimento do uso irregular da edificação, que deverá obedecer às normas vigentes exigidas para o seu devido licenciamento."

Art. 3° – O art. 15 da Lei Complementar n° 54, de 22 de novembro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação.
"Art 15.....
I - .....
II - .....
III - .....
IV.....
§1°.....
§2°.....
§3°.....
§4°.....
§5°. Para comprovação da regularidade da área, será necessária apresentação de certidão de matrícula emitida pelo Ofício de Registro de Imóveis competente, com prazo máximo de 30 dias;
§6°. Estando a área a ser edificada inserida em parcelamento irregular do solo, já devidamente consolidado, poderá ser solicitado alvará especial para construção, desde que comprovado pelo interessado que o imóvel se encontra inserido em procedimento de regularização fundiária urbana, e que os requisitos ambientais e urbanísticos do parcelamento se encontram devidamente preenchidos.
§7°. Será também concedido alvará especial para construção nos casos em que a área a ser edificada seja objeto de regularização judicial, desde que o processo esteja instruído por documentos comprobatórios do exercício da posse, e já tenha sido recebida a petição inicial pelo Juízo desta Comarca, devendo o requerente comprovar o ingresso da ação, bem como juntar ao Requerimento cópia de todos os documentos que acompanham a inicial, e ainda do despacho que recebeu a petição inicial.
§8°. Caberá à Secretaria de Obras e Infraestrutura, em ato conjunto a Procuradoria-Geral, a análise dos documentos apresentados junto ao requerimento para concessão do alvará especial previsto nos §§ 6° e 7°, que demonstrem a probabilidade de conclusão do procedimento de regularização, emitindo-se após a referida análise parecer autorizando a concessão do referido alvará especial."

Art. 4° - O artigo 49 da Lei Complementar n° 54, de 22 de novembro de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação.
"Art. 49. A edificação existente irregular, no todo ou em parte, que atenda ao disposto no P.D. pode ser regularizada e reformada, expedindo-se o Alvará de Regularização da Construção para a área a ser regularizada e Alvará de Projeto e Construção para a reforma pretendida.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pinhalzinho, 08 de abril de 2026.

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

Nota: Publicado no Diário Oficial do Município em 08/04/2026 – Edição 1.318/2026.